



PUTUSAN

Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SAHIDIN ALIAS DAUN ALIAS DAUT BIN ANANG MUSA (ALM);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Januari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kelayan B Gg. Ampalam No. 62 RT 040 RW 001 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ROBBY KURNIAWAN ALIAS ROBBY BIN TAUFIK;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Mei 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kelayan B Gg. Ampalam RT 40 RW 01 No. - Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan 26 Juni 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/89/VI/Res.4/2025/Resnarkoba tanggal 23 Juni 2025 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/88/VI/Res.4/2025/Resnarkoba tanggal 23 Juni 2025 yang kemudian diperpanjang sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan 29 Juni 2025 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/89.a/VI/Res.4/2025/Resnarkoba tanggal 26 Juni 2025 dan Surat

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor

SP.Kap/88.a/VI/Res.4/2025/Resnarkoba tanggal 26 Juni 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 September 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2025 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2025 sampai dengan tanggal 4 Desember 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2026;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama Iqbal Aqli, S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Lt.2 (Kantor PBH DPC PERADI Banjarmasin) No.37, Alalak Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 November 2025 Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 5 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 5 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SAHIDIN AIs DAUN AIs DAUT Bin ANANG MUSA (Alm)** dan Terdakwa II **ROBBY KURNIAWAN AIs ROBBY Bin TAUFIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana secara **dengan Sengaja Melakukan Percobaan atau Permufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan yang melanggar Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SAHIDIN Als DAUN Als DAUT Bin ANANG MUSA (Alm)** dan **Terdakwa II ROBBY KURNIAWAN Als ROBBY Bin TAUFIK** dengan pidana penjara masing – masing selama selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta membayar denda masing – masing sebesar **Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsidiair **enam (6) Bulan** Penjara
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram;
 - 1 (satu) lembar kain warna hitam bertuliskan Rodenstock;
 - 1 (satu) buah plastik bubble wrap warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus permen hexos;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak bening merk pepsodent;
 - 1 (satu) buah sendok dari potongan sedotan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tissu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan No WA 083821958166 dan No Imei 860065053455152.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa I SAHIDIN Als DAUN Als DAUT Bin ANANG MUSA (Alm)** secara bersama-sama dengan **Terdakwa II ROBBY KURNIAWAN Als ROBBY Bin TAUFIK** pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 19.15 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2025, atau setidaknya-tidaknnya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Kelayan B Gg. Ampalam No. 62 Rt. 040 Rw. 001 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, melakukan ***Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima gram)***, berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enambelas) paket dengan berat bersih 6,62 (*enam koma enampuluh dua*) gram dan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,03 (*nol koma nol tiga*) gram, yang mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait seseorang yang dapat menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dengan nomor WA 0813-5134-6062 yang belakangan diketahui merupakan nomor saksi ALPIANI Als ALPI Bin MUHAMMAD KURNIAWAN (Alm), selanjutnya salah satu anggota tim Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin yaitu saksi AJI SAPUTRA SETIAWAN, S.H. ditugaskan untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Gas/16.e/VI/2025/Resnarkoba tertanggal 23 Juni 2025 dengan cara menghubungi nomor WA terdakwa dan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada saat saksi AJI SAPUTRA SETIAWAN, S.H. dan saksi ALPIANI Als ALPI Bin MUHAMMAD KURNIAWAN (Alm) melakukan transaksi yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 17.35 Wita

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm



bertempat di depan Gang Srikandi Raya, saksi ALPIANI Als ALPI Bin MUHAMMAD KURNIAWAN (Alm) berhasil diamankan oleh tim Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin yang diantaranya adalah saksi RAHMADANI, S.H. dan saksi ACHMAD MAULANA REZKIAN NOOR, S.H., M.M. dengan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram
- 1 (satu) buah kotak rokok click warna ungu
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS warna putih dengan no panggil/WA 081351345062 dan No Imei 357203096820435

berdasarkan pengakuan saksi ALPIANI Als ALPI Bin MUHAMMAD KURNIAWAN (Alm) yang mengaku bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari **Terdakwa I SAHIDIN Als DAUN Als DAUT Bin ANANG MUSA (Alm)** melalui perantara **Terdakwa II ROBBY KURNIAWAN Als ROBBY Bin TAUFIK**, sehingga kemudian dilakukan pengembangan. tim Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 19.15 Wita mendatangi kediaman **Terdakwa I SAHIDIN Als DAUN Als DAUT Bin ANANG MUSA (Alm)** yang bertempat di Jl. Kelayan B Gg. Ampalam No. 62 Rt. 040 Rw. 001 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan berhasil mengamankan **Terdakwa I SAHIDIN Als DAUN Als DAUT Bin ANANG MUSA (Alm)** dan **Terdakwa II ROBBY KURNIAWAN Als ROBBY Bin TAUFIK**, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan rumah **Terdakwa I SAHIDIN Als DAUN Als DAUT Bin ANANG MUSA (Alm)** yang disaksikan oleh saksi BUDI SADI Bin WINI HADI (Alm) didapati barang bukti berupa

- 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram;
- 1 (satu) lembar kain warna hitam bertuliskan Rodenstock;
- 1 (satu) buah plastik bubble wrap warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus permen hexos;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak bening merk pepsodent;
- 1 (satu) buah sendok dari potongan sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar tissu;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan No WA 083821958166 dan No Imei 860065053455152.

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa **Terdakwa I SAHIDIN Als DAUN Als DAUT Bin ANANG MUSA (Alm)** biasa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memesan dari sdr. GOTEH PANDI (belum kap) dan kemudian pesanan tersebut diantarkan oleh sdr. SYAMSUL (belum kap) ke kediaman **Terdakwa I SAHIDIN Als DAUN Als DAUT Bin ANANG MUSA (Alm)** di Jl. Kelayan B Gg. Ampalam No. 62 Rt. 040 Rw. 001 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibagi dan dibungkus lagi menjadi beberapa paket kecil untuk selanjutnya dijual kembali, yang mana para terdakwa sempat menjual *1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu* kepada saksi ALPIANI Als ALPI Bin MUHAMMAD KURNIAWAN (Alm) pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 16.15 Wita di Jl. Kelayan B Gg. Ampalam No. 62 Rt. 040 Rw. 001 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan cara awalnya saksi ALPIANI Als ALPI Bin MUHAMMAD KURNIAWAN (Alm) menghubungi **Terdakwa I SAHIDIN Als DAUN Als DAUT Bin ANANG MUSA (Alm)** untuk memesan *1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu* seharga Rp 120.000, kemudian **Terdakwa I SAHIDIN Als DAUN Als DAUT Bin ANANG MUSA (Alm)** memerintahkan saksi ALPIANI Als ALPI Bin MUHAMMAD KURNIAWAN (Alm) untuk menyerahkan uangnya kepada **Terdakwa II ROBBY KURNIAWAN Als ROBBY Bin TAUFIK**. Kemudian saksi ALPIANI Als ALPI Bin MUHAMMAD KURNIAWAN (Alm) menemui **Terdakwa II ROBBY KURNIAWAN Als ROBBY Bin TAUFIK** yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Ampalam dan menyerahkan uang pembelian sabu tersebut. Saksi ALPIANI Als ALPI Bin MUHAMMAD KURNIAWAN (Alm) kemudian disuruh menunggu sementara **Terdakwa II ROBBY KURNIAWAN Als ROBBY Bin TAUFIK** menuju ke rumah **Terdakwa I SAHIDIN Als DAUN Als DAUT Bin ANANG MUSA (Alm)** yang berada di sebelah rumahnya untuk mengambilkan sabu pesanan saksi ALPIANI Als ALPI Bin MUHAMMAD KURNIAWAN (Alm), tidak lama kemudian sekira pukul 16.15 Wita **Terdakwa II ROBBY KURNIAWAN Als ROBBY Bin TAUFIK** menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada saksi ALPIANI Als ALPI Bin MUHAMMAD KURNIAWAN (Alm). **Terdakwa II ROBBY KURNIAWAN Als ROBBY Bin TAUFIK** biasa mendapatkan upah dari **Terdakwa I SAHIDIN Als DAUN Als DAUT Bin ANANG MUSA (Alm)** sebesar Rp 10.000 untuk setiap kali membantu penjualan sabu senilai Rp 100.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, didapati berat bersih atas 1 (satu) paket sabu yang disita dari saksi ALPIANI Als ALPI Bin MUHAMMAD KURNI AWAN (Alm) yaitu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 19 (sembilan belas) paket sabu yang disita dari **Terdakwa I SAHIDIN Als DAUN Als DAUT Bin ANANG MUSA (Alm)** dengan berat bersih keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram. Atas barang bukti tersebut kemudian disisihkan dan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris. Berdasarkan hasil pemeriksaan didapati:
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06025/NNF/2025 tertanggal 16 Juli 2025 didapatkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 19984/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,008$ gram, yang disisihkan dari 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, ***positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06029/NNF/2025 tertanggal 15 Juli 2025 didapatkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 19222/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram, yang disisihkan dari 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat bersih 6,62 (enam koma enam dua) gram, ***positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***
- Bahwa **Terdakwa I SAHIDIN Als DAUN Als DAUT Bin ANANG MUSA (Alm)** dan **Terdakwa II ROBBY KURNIAWAN Als ROBBY Bin TAUFIK** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan ***Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima gram).***

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Bahwa ia **Terdakwa I SAHIDIN Als DAUN Als DAUT Bin ANANG MUSA (Alm)** secara bersama-sama dengan **Terdakwa II ROBBY KURNIAWAN Als ROBBY Bin TAUFIK** pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 19.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2025, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Kelayan B Gg. Ampalam No. 62 Rt. 040 Rw. 001 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, melakukan **Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima gram)**, berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enambelas) paket dengan berat bersih 6,62 (*enam koma enampuluh dua*) gram dan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,03 (*nol koma nol tiga*) gram, yang mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait seseorang yang dapat menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dengan nomor WA 0813-5134-6062 yang belakangan diketahui merupakan nomor saksi ALPIANI Als ALPI Bin MUHAMMAD KURNIAWAN (Alm), selanjutnya salah satu anggota tim Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin yaitu saksi AJI SAPUTRA SETIAWAN, S.H. ditugaskan untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Gas/16.e/VI/2025/Resnarkoba tertanggal 23 Juni 2025 dengan cara menghubungi nomor WA terdakwa dan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada saat saksi AJI SAPUTRA SETIAWAN, S.H. dan saksi ALPIANI Als ALPI Bin MUHAMMAD KURNIAWAN (Alm) melakukan transaksi yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 17.35 Wita bertempat di depan Gang Srikandi Raya, saksi ALPIANI Als ALPI Bin MUHAMMAD KURNIAWAN (Alm) berhasil diamankan oleh tim Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin yang diantaranya adalah saksi RAHMADANI, S.H. dan saksi ACHMAD MAULANA REZKIAN NOOR, S.H., M.M. dengan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga sabu dengan berat bersih 0,03 (*nol koma nol tiga*) gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok *click* warna ungu
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS warna putih dengan no *panggil*/WA 081351345062 dan No *Imei* 357203096820435



berdasarkan pengakuan saksi ALPIANI Als ALPI Bin MUHAMMAD KURNIAWAN (Alm) yang mengaku bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari **Terdakwa I SAHIDIN Als DAUN Als DAUT Bin ANANG MUSA (Alm)** melalui perantara **Terdakwa II ROBBY KURNIAWAN Als ROBBY Bin TAUFIK**, sehingga kemudian dilakukan pengembangan. tim Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 19.15 Wita mendatangi kediaman **Terdakwa I SAHIDIN Als DAUN Als DAUT Bin ANANG MUSA (Alm)** yang bertempat di Jl. Kelayan B Gg. Ampalam No. 62 Rt. 040 Rw. 001 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan berhasil mengamankan **Terdakwa I SAHIDIN Als DAUN Als DAUT Bin ANANG MUSA (Alm)** dan **Terdakwa II ROBBY KURNIAWAN Als ROBBY Bin TAUFIK**, selanjutnya setelah dilakukan penggel edahan rumah **Terdakwa I SAHIDIN Als DAUN Als DAUT Bin ANANG MUSA (Alm)** yang disaksikan oleh saksi BUDI SADALI Bin WINI HADI (Alm) didapati barang bukti berupa

- 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram;
- 1 (satu) lembar kain warna hitam bertuliskan Rodenstock;
- 1 (satu) buah plastik bubble wrap warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus permen hexos;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak bening merk pepsodent;
- 1 (satu) buah sendok dari potongan sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar tissu;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan No WA 083821958166 dan No Imei 860065053455152.

Kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, didapati berat bersih atas 1 (satu) paket sabu yang disita dari saksi ALPIANI Als ALPI Bin MUHAMMAD KURNIAWAN (Alm) yaitu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 19 (sembilan belas) paket sabu yang disita dari **Terdakwa I SAHIDIN Als DAUN Als DAUT Bin ANANG MUSA (Alm)** dengan berat bersih keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram. Atas barang bukti tersebut kemudian disisihkan dan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris. Berdasarkan hasil pemeriksaan didapati:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06025/NNF/2025 tertanggal 16 Juli 2025 didapatkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 19984/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,008$ gram, yang disisihkan dari 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, **positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06029/NNF/2025 tertanggal 15 Juli 2025 didapatkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 19222/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram, yang disisihkan dari 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat bersih 6,62 (enam koma enam dua) gram, **positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa terdakwa **Terdakwa I SAHIDIN Als DAUN Als DAUT Bin ANANG M USA (Alm)** dan **Terdakwa II ROBBY KURNIAWAN Als ROBBY Bin TAUFİK** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan **Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Erwin Maulana, S.H.** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena Saksi dan rekan dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin telah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa sehubungan dengan perkara Tindak pidana narkotika;

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 19.15 Wita, di rumah Terdakwa I Sahidin di Jalan Kelayan B Gg. Ampalam No. 62 RT 040 RW 001, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang didapat saksi dan rekan bahwa Saksi Alpiani dapat menyediakan narkotika jenis sabu. Sehingga salah seorang rekan saksi diperintahkan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli (*Undercoverbuy*). Rekan saksi tersebut kemudian menghubungi Saksi Alpiani dan memesan 1 (satu) paket sabu dengan berat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Saksi Alpiani dan rekan saksi tersebut kemudian sepakat bertemu di depan Gang Srikandi Raya. Saat bertemu di lokasi tersebut, Saksi Alpiani kemudian mengajak rekan saya tersebut untuk masuk ke dalam Gang Srikandi Raya. Setelah rekan saya tersebut memberi kode bahwa sabu telah tersedia, maka saksi dan rekan yang lain langsung mengamankan Saksi Alpiani.
- Bahwa saat saksi Alpiani ditanya darimana ia memperoleh sabu tersebut, ia mengaku memperoleh sabu tersebut dari pamannya sendiri yakni Terdakwa I Sahidin melalui anak buahnya yang bernama Terdakwa II Robby Kurniawan. Kemudian saksi Alpiani diminta untuk menunjukkan rumah atau tempat keberadaan mereka, sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah Terdakwa I Sahidin yang beralamat di Jalan Kelayan B Gg. Ampalam No. 62 RT 040 RW 001 Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram yang diakui adalah milik Terdakwa I Sahidin, selanjutnya Saksi Alpiani bersama dengan Para Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa selain 19 (sembilan belas) paket sabu tersebut, saat penangkapan terhadap Para Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain warna hitam bertuliskan Rodenstock, 1 (satu) buah plastik bubble wrap warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus permen hexos, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kotak bening merek pepsodent, 1 (satu) buah sendok dari

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm



potongan sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan No. WA 083821958166 dan No. Imei 860065053455152 yang disita dari Terdakwa I Sahidin.

- Bahwa Terdakwa I Sahidin memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Sdr Syamsul pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar pukul 10.00 Wita dan yang kedua sekitar pukul 14.00 Wita, dan saat itu Terdakwa I Sahidin masing-masing membeli 1 (satu) paket atau bantal atau dengan ukuran seberat sekitar 3.3 (tiga koma tiga) gram masing-masing dengan harga yang sama sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa terdakwa I Sahidin mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang ia jual kepada saksi Alpiani merupakan bagian yang sama dengan 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram yang ditemukan dari rumahnya karena bersumber dari sabu yang sama yang ia dapatkan dari Sdr Syamsul;
- Bahwa Saksi Alpiani berperan sebagai orang yang menjual sabu kepada rekan saksi yang menyamar yang memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Terdakwa I Sahidin. Terdakwa I Sahidin adalah orang yang mendapat pesanan sabu dari saksi Alpiani lalu menyuruh anak buahnya yakni Terdakwa II Robby Kurniawan untuk melayani pembelian sabu dari saksi Alpiani tadi, yaitu dengan menerima uang pembelian sabunya, kemudian menyerahkan uang tadi kepada terdakwa I Sahidin dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari terdakwa I Sahidin kemudian sabu tadi terdakwa II Robby Kurniawan serahkan lagi kepada saksi Alpiani, serta terdakwa I Sahidin mengakui pula bahwa ia adalah pemilik dari 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram yang ditemukan dari penggeledahan rumahnya waktu itu
- Bahwa dari perbuatan tersebut rencananya Saksi Alpiani mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), karena saat itu rencananya ia menjual 1 (satu) paket sabu tadi hanya seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedang ia membelinya dari terdakwa I Sahidin seharga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), namun ia belum sempat mendapatkan keuntungan tersebut

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm



karena terlebih dahulu tertangkap, Sedangkan Terdakwa I Sahidin mendapatkan keuntungan dari memperjualbelikan keseluruhan sabu tersebut adalah sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah), namun uang keuntungan tersebut belum didapatkan dan jikapun sudah ada yang terjual sebagian sudah habis ia belanjakan. Terdakwa II Robby Kurniawan mendapatkan upah dari Terdakwa I Sahidin mendapatkan upah sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu tadi kepada Saksi Alpiani.

- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkotika jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Para terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Rahmadani, S.H.**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena Saksi dan rekan dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin telah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa sehubungan dengan perkara Tindak pidana narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 19.15 Wita, di rumah Terdakwa I Sahidin di Jalan Kelayan B Gg. Ampalam No. 62 RT 040 RW 001, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang didapat saksi dan rekan bahwa Saksi Alpiani dapat menyediakan narkotika jenis sabu. Sehingga salah seorang rekan saksi diperintahkan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli (*Undercoverbuy*). Rekan saksi tersebut kemudian menghubungi Saksi Alpiani dan memesan 1 (satu) paket sabu dengan berat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Saksi Alpiani dan rekan saksi tersebut kemudian sepakat bertemu di depan Gang Srikandi

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Raya. Saat bertemu di lokasi tersebut, Saksi Alpiani kemudian mengajak rekan saya tersebut untuk masuk ke dalam Gang Srikandi Raya. Setelah rekan saya tersebut memberi kode bahwa sabu telah tersedia, maka saksi dan rekan yang lain langsung mengamankan Saksi Alpiani.

- Bahwa saat saksi Alpiani ditanya darimana ia memperoleh sabu tersebut, ia mengaku memperoleh sabu tersebut dari pamannya sendiri yakni Terdakwa I Sahidin melalui anak buahnya yang bernama Terdakwa II Robby Kurniawan. Kemudian saksi Alpiani diminta untuk menunjukkan rumah atau tempat keberadaan mereka, sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah Terdakwa I Sahidin yang beralamat di Jalan Kelayan B Gg. Ampalam No. 62 RT 040 RW 001 Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram yang diakui adalah milik Terdakwa I Sahidin, selanjutnya Saksi Alpiani bersama dengan Para Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa selain 19 (sembilan belas) paket sabu tersebut, saat penangkapan terhadap Para Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain warna hitam bertuliskan Rodenstock, 1 (satu) buah plastik bubble wrap warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus permen hexos, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kotak bening merek pepsodent, 1 (satu) buah sendok dari potongan sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan No. WA 083821958166 dan No. Imei 860065053455152 yang disita dari Terdakwa I Sahidin.
- Bahwa Terdakwa I Sahidin memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Sdr Syamsul pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar pukul 10.00 Wita dan yang kedua sekitar pukul 14.00 Wita, dan saat itu Terdakwa I Sahidin masing-masing membeli 1 (satu) paket atau bantal atau dengan ukuran seberat sekitar 3.3 (tiga koma tiga) gram masing-masing dengan harga yang



sama sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai;

- Bahwa terdakwa I Sahidin mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang ia jual kepada saksi Alpiani merupakan bagian yang sama dengan 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram yang ditemukan dari rumahnya karena bersumber dari sabu yang sama yang ia dapatkan dari Sdr Syamsul;
- Bahwa Saksi Alpiani berperan sebagai orang yang menjual sabu kepada rekan saksi yang menyamar yang memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Terdakwa I Sahidin. Terdakwa I Sahidin adalah orang yang mendapat pesanan sabu dari saksi Alpiani lalu menyuruh anak buahnya yakni Terdakwa II Robby Kurniawan untuk melayani pembelian sabu dari saksi Alpiani tadi, yaitu dengan menyerahkan uang pembelian sabunya, kemudian menyerahkan uang tadi kepada terdakwa I Sahidin dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari terdakwa I Sahidin kemudian sabu tadi terdakwa II Robby Kurniawan serahkan lagi kepada saksi Alpiani, serta terdakwa I Sahidin mengakui pula bahwa ia adalah pemilik dari 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram yang ditemukan dari penggeledahan rumahnya waktu itu
- Bahwa dari perbuatan tersebut rencananya Saksi Alpiani mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), karena saat itu rencananya ia menjual 1 (satu) paket sabu tadi hanya seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedang ia membelinya dari terdakwa I Sahidin seharga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), namun ia belum sempat mendapatkan keuntungan tersebut karena terlebih dahulu tertangkap, Sedangkan Terdakwa I Sahidin mendapatkan keuntungan dari memperjualbelikan keseluruhan sabu tersebut adalah sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah), namun uang keuntungan tersebut belum didapatkan dan jikapun sudah ada yang terjual sebagian sudah habis ia belanjakan. Terdakwa II Robby Kurniawan mendapatkan upah dari Terdakwa I Sahidin mendapatkan upah sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu tadi kepada Saksi Alpiani.
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm



rehabilitasi dan membutuhkan narkoba jenis sabu dalam pengobatannya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Para terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

3. **Saksi Alpiani Als Alpi Bin Muhammad Kurnain (Alm)** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 17.35 Wita, di Jl. Kelayan A tepatnya didalam Gg. Srikandi Raya Rt. 025 Rw. 002 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa saat penangkapan tersebut, dari saksi disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang saksi serahkan kepada pembeli yang kemudian saksi ketahui adalah petugas Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran dengan menyelipkan sabu tersebut pada plastik kotak rokok click warna ungu dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS warna putih dengan No panggil / WA 081351345062 dan No Imei: 357203096820435 tersebut ditemukan petugas Kepolisian didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saksi pakai saat itu dan barang bukti tersebut adalah milik saksi sendiri yang saksi gunakan untuk bertransaksi atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa sabu yang disita dari Saksi tersebut saksi peroleh dengan membeli dari paman saksi yakni Terdakwa I Sahidin melalui perantara Terdakwa II Robby Kurniawan sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 19.15 Wita, di rumah Terdakwa I Sahidin di Jalan Kelayan B Gg. Ampalam No. 62 RT 040 RW 001, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
- Bahwa Saksi membeli sabu tersebut pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 16.00 Wita, saksi menelpon terdakwa I Sadhidin dan mengatakan ingin membeli sabu-sabu seharga Rp 120.000,00 (seratus

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm



dua puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa I Sahidin mengatakan agar saksi menemui terdakwa II Robby Kurniawan dirumahnya karena pembeliannya diserahkan terdakwa II Robby Kurniawan. Saksi kemudian mendatangi rumah Terdakwa II Robby Kurniawan di Jl. Kelayan B Gg. Ampalam No. Rt. 040 Rw. 001 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang bersebelahan saja dengan rumah terdakwa II Sahidin. Saat saksi bertemu dengan terdakwa II Robby Kurniawan dan menyerahkan uang pembeliannya tersebut sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu saksi disuruh menunggu di depan rumahnya sedangkan terdakwa II Robby Kurniawan menuju ke rumah terdakwa I Sahidin untuk mengambil sabu-sabu pesanan saksi tersebut dan tidak berapa lama Terdakwa II Robby Kurniawan kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi, yaitu tepatnya pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 16.15 Wita. Setelah menerima sabu tersebut saksi menyelipkannya diplastik kotak rokok click warna ungu dan saksi bawa ke arah depan Gg. Srikandi Raya namun masih berada didalam gangnya dan disekitaran tempat tersebut saksi meletakkan 1 (satu) paket sabu yang diselipkan diplastik kotak rokok click warna ungu tadi di pagar rumah orang sekitar dan setelah itu saksi menuju ke ponsel yang berada didepan Gg. Srikandi Raya.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sahidin Als Daun Als Daut Bin Anang Musa (Alm):

- Bahwa Terdakwa I Sahidin pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa I Sahidin tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa I Sahidin dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa I Sahidin pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 19.15 Wita, di rumah terdakwa I Sahidin yang beralamat di Jl. Kelayan B Gg. Ampalam No. 62 RT 040 RW 001 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin bersama dengan Terdakwa II Robby Kurniawan;

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Alphiani memesan sabu kepada Terdakwa I Sahidin melalui pesan whatsapp pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 16.00 Wita, saat terdakwa berada dirumah Terdakwa I Sahidin yang beralamat di Jl. Kelayan Gg. Ampalam No. 62 RT 040 RW 001 Kel Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kola Banjarmasin. Terdakwa I Sahidin kemudian meminta Saksi Alpiani untuk menemui atau mengantarkan dan menyerahkan uang seperti biasa kepada terdakwa II Robby Kurniawan lalu terdakwa I Sahidin menyiapkan paketan sabu siap jual yang seharga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun terdakwa pilihkan yang isi lebih banyak. Terdakwa I Sahidin kemudian memanggil Terdakwa II Robby Kurniawan dan memberitahukan kepada terdakwa II Robby Kurniawan bahwa Saksi Alpani akan menyerahkan uang untuk membeli sabu, hingga akhirnya sekitar pukul 16.15 wita, terdakwa II Robby Kurniawan ada menemui terdakwa dan menyampaikan bahwa uangnya sudah diterima dari saksi Alpiani sambil menyerahkan uangnya kepada sebesar Rp 120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa I Sahidin menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa II Robby Kurniawan untuk diserahkan kepada Saksi Alpinani tersebut
- Bahwa sekira pukul 19.15 Wita tiba-tiba datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Alpiani. Lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram, 1 (satu) lembar kain warna hitam bertuliskan Rodenstock, 1 (satu) buah plastik bubble wrap warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus permen hexos, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kotak bening merk pepsodent, 1 (satu) buah sendok dari potongan sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan No WA 083821958166 dan No Imei 860065053455152 yang seluruhnya adalah milik Terdakwa I Sahidin. sehingga kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diproses secara hukum.
- Bahwa Terdakwa I Sahidin memang biasanya menyuruh terdakwa II Robby Kurniawan untuk membantu terdakwa dalam menjual sabu dimana biasanya pembeli hanya menemui dan menyerahkan uang kepada terdakwa II Robby Kurniawan untuk membeli sabu, lalu terdakwa II Robby Kurniawan yang akan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahidin kemudian terdakwa I Sahidin menyiapkan dan menyerahkan sabu kepada terdakwa II Robby Kurniawan untuk diserahkan kepada pembeli, sehingga terdakwa I Sahidin tidak pernah bertemu langsung dengan pembeli.

- Bahwa benar Terdakwa I Sahidin menerangkan memang ada memberi upah berupa uang kepada terdakwa II Robby Kurniawan tersebut dalam membantu terdakwa I Sahidin menjual sabu tersebut, dimana biasanya terdakwa akan memberi upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap sabu yang terjual sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun pada saat itu terdakwa belum sempat ada memberikan upah dari beberapa hari sudah membantu terdakwa menjual sabu tersebut, walaupun terdakwa sudah berencana untuk memberinya upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas bantuannya beberapa hari membantu terdakwa I Sahidin menjual sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa I Sahidin memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Sdr Syamsul pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar pukul 10.00 Wita dan yang kedua sekitar pukul 14.00 Wita, dan saat itu Terdakwa I Sahidin masing-masing membeli 1 (satu) paket atau bantal atau dengan ukuran seberat sekitar 3.3 (tiga koma tiga) gram masing-masing dengan harga yang sama sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang ia jual kepada saksi Alpiani merupakan bagian yang sama dengan 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram yang ditemukan dari rumah Terdakwa I Sahidin karena bersumber dari sabu yang sama yang ia dapatkan dari Sdr Syamsul;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa I Sahidin merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa I Sahidin membenakan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terdakwa II Robby Kurniawan Als Robby Bin Taufik:

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Robby Kurniawan pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa I Robby Kurniawan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa I Robby Kurniawan dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa I Robby Kurniawan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 19.15 Wita, di rumah terdakwa I Sahidin yang beralamat di Jl. Kelayan B Gg. Ampalam No. 62 RT 040 RW 001 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin bersama dengan Terdakwa I Sahidin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa dipanggil oleh Terdakwa I Sahidin yang posisinya bersebelahan rumah saja dengan rumah Terdakwa II Robby Kurniawan, kemudian Terdakwa I Sahidin menyuruh terdakwa II Robby Kurniawan untuk menerima uang pembelian sabu dari Saksi Alpiani dan terdakwa II Robby Kurniawan iyaikan, dan berselang 15 (lima belas) menit kemudian saksi Alpiani datang kerumah terdakwa II Robby Kurniawan dan kemudian Saksi Alpiani menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket sabu seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa diteras rumah Terdakwa II Robby Kurniawan, lalu terdakwa II Robby Kurniawan pergi kedapur rumah terdakwa I Sahidin dan memanggilnya, lalu terdakwa II Robby Kurniawan menyerahkan uang pembelian sabu dari saksi Alpiani tadi kepadanya, kemudian terdakwa I Sahidin juga menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa II Robby Kurniawan, lalu sesudah itu terdakwa I Robby Kurniawan kembali menemui saksi Alpiani dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu tadi kepada saksi Alpiani di teras rumahnya, kemudian saksi Alpiani pergi dan sesudah itu terdakwa II Robby Kurniawan santai di rumahnya, dan berselang sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa dipanggil oleh istrinya terdakwa I Sahidin untuk mendownloadkan aplikasi WA yang hilang di Hpnya di dapur rumahnya, dan berselang sejam kemudian datang beberapa orang petugas kepolisian dengan membawa saksi Alpiani kerumah terdakwa I Sahidin yang beralamat di Jl. Kelayan B Gg. Ampalam No. 62 Rt. 040 Rw. 001 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang mana terdakwa II Robby Kurniawan juga berada di dapur rumah tersebut, dan kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan rumah tadi, dan di keranjang tumpukan plastik yang berada diruang tamu ditemukan 1 (satu) buah plastik bubble

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm



wrap warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kain warna hitam bertuliskan Rodenstock dan didalam kain warna hitam tersebut terbalut 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus permen hexos dan 1 (satu) buah kotak bening merk pepsodent, yang mana didalam bungkus permen hexos tersebut berisikan 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram, sedangkan didalam kotak bening merk pepsodent tersebut berisikan 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok dari potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) lembar tissu, dan pemilik barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa I Sahidin, dan saat itu kepada petugas kepolisian terdakwa II Robby Kurniawan mengakui bahwa memang ada menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) seperti yang di suruhkan oleh terdakwa I Sahidin kepada Saksi Alpiani. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Banjarmasin.

- Bahwa Para Terdakwa saling bekerja sama memperjualbelikan sabu baru sekitar 1 (satu) minggu terakhir, dan dalam kurun waktu itu sudah sekitar 5 (lima) kali saksi Alpiani membeli sabu kepada terdakwa I Sahidin yang pada pelaksanaan transaksinya melalui Terdakwa II Robby Kurniawan, serta dalam 1 (satu) hari terdakwa II Robby Kurniawan bisa memperjualbelikan sabu sebanyak sekitar 3 (tiga) kali dengan upah yang terdakwa II Robby Kurniawan dapatkan berkisar antara Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa I Sahidin.
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa II Robby Kurniawna merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa II Robby Kurniawan membenakan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram;
- 1 (satu) lembar kain warna hitam bertuliskan Rodenstock;
- 1 (satu) buah plastik bubble wrap warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus permen hexos;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak bening merk pepsodent;
- 1 (satu) buah sendok dari potongan sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan No WA 083821958166 dan No Imei 860065053455152.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06025/NNF/2025 tertanggal 16 Juli 2025 didapatkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 19984/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,008$ gram, yang disisihkan dari 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, **positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06029/NNF/2025 tertanggal 15 Juli 2025 didapatkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 19222/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram, yang disisihkan dari 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat bersih 6,62 (enam koma enam dua) gram, **positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 16.00 Wita, saat terdakwa I sahidin berada dirumahnya yang beralamat di Jl. Kelayan Gg. Ampalam No. 62 RT 040 RW 001 Kel Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kola Banjarmasin, Saksi Alphiani memesan sabu kepada Terdakwa I Sahidin melalui pesan whatsapp dengan harga Rp120.000,00 (Seratus

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh ribu rupiah). Terdakwa I Sahidin kemudian meminta Saksi Alpiani untuk menemui atau mengantarkan dan menyerahkan uang seperti biasa kepada terdakwa II Robby Kurniawan lalu terdakwa I Sahidin menyiapkan paketan sabu siap jual yang seharga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun terdakwa pilihkan yang isi lebih banyak. Terdakwa I Sahidin kemudian memanggil Terdakwa II Robby Kurniawan dan memberitahukan kepada terdakwa II Robby Kurniawan bahwa Saksi Alpiani akan menyerahkan uang untuk membeli sabu, berselang 15 (lima belas) menit kemudian saksi Alpiani datang kerumah terdakwa II Robby Kurniawan dan kemudian Saksi Alpiani menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket sabu seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa diteras rumah Terdakwa II Robby Kurniawan, lalu terdakwa II Robby Kurniawan pergi kedapur rumah terdakwa I Sahidin dan memanggilnya, lalu terdakwa II Robby Kurniawan menyerahkan uang pembelian sabu dari saksi Alpiani tadi kepadanya, kemudian terdakwa I Sahidin juga menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa II Robby Kurniawan, lalu sesudah itu terdakwa I Robby Kurniawan kembali menemui saksi Alpiani dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu tadi kepada saksi Alpiani di teras rumahnya, kemudian saksi Alpiani pergi dan menyerahkan sabu yang merupakan pesanan dari petugas polisi yang menyamar sehingga kemudian Saksi alpiani ditangkap dan darinya disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diperolehnya dari Para Terdakwa. sehingga kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 19.15 Wita Para Terdakwa ditangkap di rumah terdakwa I Sahidin yang beralamat di Jl. Kelayan B Gg. Ampalam No. 62 RT 040 RW 001 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram, 1 (satu) lembar kain warna hitam bertuliskan Rodenstock, 1 (satu) buah plastik bubble wrap warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus permen hexos, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kotak bening merk pepsodent, 1 (satu) buah sendok dari potongan sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan No WA 083821958166 dan No Imei 860065053455152 yang seluruhnya adalah milik Terdakwa I Sahidin. sehingga kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diproses secara hukum.

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perbuatan tersebut rencananya Saksi Alpiani mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), karena saat itu rencananya ia menjual 1 (satu) paket sabu tadi hanya seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedang ia membelinya dari terdakwa I Sahidin seharga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), namun ia belum sempat mendapatkan keuntungan tersebut karena terlebih dahulu tertangkap, Sedangkan Terdakwa I Sahidin mendapatkan keuntungan dari memperjualbelikan keseluruhan sabu tersebut adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun uang keuntungan tersebut belum didapatkan dan jikapun sudah ada yang terjual sebagian sudah habis ia belanjakan. Terdakwa II Robby Kurniawan mendapatkan upah dari Terdakwa I Sahidin mendapatkan upah sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu tadi kepada Saksi Alpiani.
- Bahwa terhadap sabu yang disita dari saksi alpiani setelah dilakukan penimbangan diketahui 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan dari terhadap sabu yang disita dari Para Terdakwa dilakukan penimbangan diketahui : 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram dan kemudian disisihkan dan dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06025/NNF/2025 tertanggal 16 Juli 2025 didapatkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 19984/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,008$ gram, yang disisihkan dari 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, **positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan** Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06029/NNF/2025 tertanggal 15 Juli 2025 didapatkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 19222/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram, yang disisihkan dari 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat bersih 6,62 (enam koma enam dua) gram, **positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;**
- 3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau persoon yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Sahidin Als Daun Als Daut Bin Anang Musa (Alm) sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II Robby Kurniawan Als Robby Bin Taufik sebagai



Terdakwa II, dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa permufakatan” berarti “perundingan, pembicaraan, musyawarah; ikut dalam permufakatan dan sesuatu yang disepakati; persetujuan; hal itu sudah menjadi permufakatan diantara mereka” dan dalam Pasal 88 KUHP dinyatakan “permufakatan jahat” (*samenspanning*) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa tindakan Terdakwa I Sahidin yang menerima pesanan dari Saksi Alpiani kemudian memerintahkan Terdakwa II Robby Kurniawan untuk menerima pembayaran serta menyerahkan sabu untuk saksi alpiani termasuk bermufakat untuk melakukan kejahatan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 16.00 Wita, saat terdakwa I Sahidin berada dirumahnya yang beralamat di Jl. Kelayan Gg. Ampalam No. 62 RT 040 RW 001 Kel Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi Alpihani memesan sabu kepada Terdakwa I Sahidin melalui pesan whatsapp dengan harga Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah). Terdakwa I Sahidin kemudian meminta Saksi Alpihani untuk menemui atau mengantarkan dan menyerahkan uang seperti biasa kepada terdakwa II Robby Kurniawan lalu terdakwa I Sahidin menyiapkan paketan sabu siap jual yang seharga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun terdakwa pilihkan yang isi lebih banyak. Terdakwa I Sahidin kemudian memanggil Terdakwa II Robby Kurniawan dan memberitahukan kepada terdakwa II Robby Kurniawan bahwa Saksi Alpihani akan menyerahkan uang untuk membeli sabu, berselang 15 (lima belas) menit kemudian saksi Alpihani datang kerumah terdakwa II Robby Kurniawan dan kemudian Saksi Alpihani menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket sabu seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa diteras rumah Terdakwa II Robby Kurniawan, lalu terdakwa II Robby Kurniawan pergi kedapur rumah terdakwa I Sahidin dan memanggilnya, lalu terdakwa II Robby Kurniawan menyerahkan uang pembelian sabu dari saksi Alpihani tadi kepadanya, kemudian terdakwa I Sahidin juga menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa II Robby Kurniawan, lalu sesudah itu terdakwa I Robby Kurniawan kembali menemui saksi Alpihani dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu tadi kepada saksi Alpihani di teras rumahnya, kemudian saksi Alpihani pergi dan menyerahkan sabu yang merupakan pesanan dari petugas polisi yang menyamar sehingga kemudian Saksi alpihani ditangkap dan darinya disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diperolehnya dari Para Terdakwa. sehingga kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 19.15 Wita Para Terdakwa ditangkap di rumah terdakwa I Sahidin yang beralamat di Jl. Kelayan B Gg. Ampalam No. 62 RT 040 RW 001 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 6,62 (enam koma

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm



enam dua) gram, 1 (satu) lembar kain warna hitam bertuliskan Rodenstock, 1 (satu) buah plastik bubble wrap warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus permen hexos, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kotak bening merk pepsodent, 1 (satu) buah sendok dari potongan sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan No WA 083821958166 dan No Imei 860065053455152 yang seluruhnya adalah milik Terdakwa I Sahidin. sehingga kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut rencananya Saksi Alpiani mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), karena saat itu rencananya ia menjual 1 (satu) paket sabu tadi hanya seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedang ia membelinya dari terdakwa I Sahidin seharga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), namun ia belum sempat mendapatkan keuntungan tersebut karena terlebih dahulu tertangkap, Sedangkan Terdakwa I Sahidin mendapatkan keuntungan dari memperjualbelikan keseluruhan sabu tersebut adalah sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah), namun uang keuntungan tersebut belum didapatkan dan jikapun sudah ada yang terjual sebagian sudah habis ia belanjakan. Terdakwa II Robby Kurniawan mendapatkan upah dari Terdakwa I Sahidin mendapatkan upah sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu tadi kepada Saksi Alpiani.

Menimbang, bahwa terhadap sabu yang disita dari saksi alpiani setelah dilakukan penimbangan diketahui 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan dari terhadap sabu yang disita dari Para Terdakwa dilakukan penimbangan diketahui : 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram dan kemudian disisihkan dan dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06025/NNF/2025 tertanggal 16 Juli 2025 didapatkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 19984/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,008$ gram, yang disisihkan dari 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, **positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan** Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06029/NNF/2025 tertanggal 15 Juli 2025 didapatkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 19222/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram, yang disisihkan dari 19 (sembilan belas) paket sabu dengan

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 6,62 (enam koma enam dua) gram, **positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Pertama telah terpenuhi maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa I Sahidin Als Daun Als Daut Bin Anang Musa (Alm) pernah dihukum sebelumnya terkait narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa II Robby Kurniawan Als Robby Bin Taufik belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Sahidin Als Daun Als Daut Bin Anang Musa (Alm)** dan **Terdakwa II Robby Kurniawan Als Robby Bin Taufik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Sahidin Als Daun Als Daut Bin Anang Musa (Alm)** dan **Terdakwa II Robby Kurniawan Als Robby Bin Taufik** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan** serta denda masing-masing sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 6,62 (enam koma enam dua) gram;
 - 1 (satu) lembar kain warna hitam bertuliskan Rodenstock;
 - 1 (satu) buah plastik bubble wrap warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus permen hexos;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak bening merk pepsodent;
 - 1 (satu) buah sendok dari potongan sedotan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tissu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan No WA 083821958166 dan No Imei 860065053455152.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin, 5 Januari 2026** oleh kami **IRFANUL HAKIM, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.**, dan **SRI NURYANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **RICKY SAR MARULI TUA PURBA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.

IRFANUL HAKIM, S.H., M.H.

TTD

SRI NURYANI, S.H.

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

RESNI NOORSARI, S.H.

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)